

0007291-44.2016.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 74/2016 - DISE

- Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Osasco, 48/2016 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Osasco

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISRAEL DE JESUS

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0007291-44.2016.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA - OFÍCIO

Processo Digital nº:

0007291-44.2016.8.26.0405

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 74/2016 - DISE

- Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Osasco, 48/2016 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Osasco

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISRAEL DE JESUS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

A) Considerando que o v. acórdão de fls. 315/320 transitou em julgado às fls. 339 e 353, bem como que as partes exararam concordância com o pedido (fls. 367 e 369), DEFIRO a representação da Autoridade Policial de fls. 445. Assim, oficie-se determinando a destruição das drogas apreendidas quanto ao presente feito, inclusive

no que toca a eventuais amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 72 da Lei de Drogas.

Serve a presente sentença como ofício.

B) Ademais, considerando o montante da pena aplicada ao sentenciado - 1 ano e 8 meses de reclusão, consoante fls. 315/320 - e a data do trânsito em julgado para a Acusação - 26 de junho de 2017, consoante fls. 339 - DECLARO extinta a punibilidade de ISRAEL DE JESUS, com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso V, 110 e 112, inciso I, tudo do Código Penal.

Expeça-se contramandado de prisão relativamente ao mandado expedido às fls. 376.

Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Ainda, certifique-se se há bens apreendidos nos autos e que estejam pendentes de destinação.

Em caso afirmativo, deem-se vistas as partes, à Acusação e à(s) Defesa(s) (Defesa constituída: intimação pelo DJE), para manifestação no prazo comum de 10 dias.

Não havendo manifestação (ou oposição) das partes, presume-se o desinteresse, motivo pelo qual ficam autorizados a doação/leilão/destruição a critério do juízo corregedor. Oficie-se para esta finalidade.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Ciência às partes.

P.R.I.C.

Osasco, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA